

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 250/2532

พนักงานอัยการจังหวัดลำปาง

โจทก์

นายมงคล สุริยะพงษ์แพ่ง กับพวก

จำเลย

นายมงคล สุริยะพงษ์แพ่ง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายชัยยา เหล่มนำชัย ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าจำเลยฎีกาในข้อเท็จจริงทั้งสิ้นคดีนี้ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปีและแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นเพียงเล็กน้อย จำเลยจึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 จึงไม่รับ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า ฎีกาของจำเลยในปัญหาว่าการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของโจทก์เพียงพอที่จะลงโทษจำเลยทั้งสองหรือไม่ และปัญหาศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองโดยอาศัยพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 75)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336, 336 ทวิ, 83 ฯลฯ ให้จำคุกคนละ 3 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 วรรคแรก, 336 ทวิ ฯลฯ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับดังกล่าว(อันดับ 69)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้โดยนายวรารุณห่อคำทนายความเป็นผู้ยื่นแทน แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้แต่งตั้งให้นายวรารุณห่อคำเป็นทนายความของตนแต่อย่างใด (อันดับ 72)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะวรรคของบทมาตราความผิดและให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละไม่เกินห้าปี จำเลยทั้งสองฎีกาว่า พยานหลักฐานโจทก์ไม่เพียงพอที่จะลงโทษและพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองโดยอาศัยพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้ เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานของศาล เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นสั่งชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะวรรคของบทมาตราความผิดและให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนละไม่เกินห้าปี จำเลยทั้งสองฎีกาว่า พยานหลักฐานโจทก์ไม่เพียงพอที่จะลงโทษและพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองโดยอาศัยพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้ เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟัง

พยานของศาล เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นสั่งชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(นาม ยิ้มแย้ม-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>